

informe de Blasius también señalaba que «[Icahn] repitió que no era un intento de realizar una adquisición, ni siquiera el principio de ella... Pensaban que las acciones estaban infravaloradas en, aproximadamente, 8 dólares y que tenía un gran potencial de crecimiento. También comentó que no deberíamos preocuparnos si se cumplimentaba un 13D, porque no sería el inicio de un intento de adquisición».¹⁴

Icahn trató de acelerar el proceso y encontrar a un comprador de Tappan, pero no tuvo éxito. Siguió comprando acciones. A finales de noviembre de 1978, la posición de Icahn fue lo bastante importante para que le requirieran un 13D con la SEC, y por fin Wall Street supo la noticia de que Tappan estaba «en juego». Las acciones subieron y, en enero de 1979, Icahn le hizo saber a Blasius que, si alcanzaban dos o tres dólares más, sería un vendedor. También le comentó que un adquiriente estratégico anónimo había contactado con él para comprarle su participación a un precio de entre 15 y 17 dólares por acción. Recordó a Blasius que Sullivan estaría dispuesto a ser un «caballero blanco», un adquiriente amistoso que tal vez mantendría la directiva de la empresa. Icahn consideraba que la cantidad de acciones que poseía le legitimaba para obtener un décimo asiento en la junta que debería crearse para él, y así se lo dijo a Blasius. Blasius se negó en redondo. En el informe de Blasius a la junta, escribió:¹⁵

Le expliqué que nuestra junta estaba limitada a nueve miembros —solo dos de ellos representantes de la dirección—, algo que se estableció el año pasado o el otro. También le hice un resumen del poder que creo que representa la junta y le dije que de verdad me parece que tenemos un equipo eficiente: independiente, muy capaz, que hace un buen trabajo... Y que yo, personalmente, no veía necesidad o deseo de incorporar a un décimo miembro.

La empresa, que ahora se daba cuenta cabalmente de la amenaza que representaba Icahn, decidió emitir acciones preferentes con la intención de bloquear cualquier acción hostil. Icahn se enteró de este movimiento junto con otros accionistas. Dijo Kingsley: «Supimos de la táctica con las preferentes por una declaración informativa que nos llegó por correo. En cuanto la leí, me dije: “Carl, si vamos a hacer algo, mejor hacerlo ahora”».¹⁶ El riesgo, según la opinión de Kingsley, era que las acciones